

1500367-34.2022.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2090428/2022 - 2º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 24034550 - 2º

Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 497/22/925 - 2º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500367-34.2022.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500367-34.2022.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2090428/2022 - 2º Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 24034550 - 2º

Distrito Policial de Santa Barbara D'Oeste, 497/22/925 - 2º Distrito Policial de

Santa Barbara D'Oeste, 2090428 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 497/22/925 - 02º

D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL EDUARDO BUENO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a GABRIEL EDUARDO BUENO, (com qualificação à fl. 14) a conduta correspondente ao art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas, praticada em 02/04/2022, na modalidade consumada.

Segundo a denúncia: "no dia 02 de abril de 2022, por volta de 15h55, na Rua Ângelo

Sans, nº672, Parque Zabani, nesta cidade e comarca, GABRIEL EDUARDO BUENO, qualificado a fls. 21, trazia consigo, para entregar ao consumo de terceiros, 14 microtubos contendo cocaína, com peso estimado de 10g (dez gramas), e guardava e mantinha em depósito, para posterior entrega ao consumo de terceiros, 36 microtubos contendo cocaína, com peso estimado de 39g (trinta e nove gramas), sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o relatório do inquérito (fls. 72/73); 2) o recebimento da denúncia (fls. 102/103) em 08/06/2022; 3) a defesa (fls. 96/97); e 4) a colheita de prova oral em juízo (fls. 5/7). Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais.

Anoto, ainda, o encarceramento de CARLOS ROBERTO GARCIA nesta fase processual, pois sua prisão em flagrante (fls. 04) foi convertida em preventiva (fls. 49/52).

Capítulo II – Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal: “Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.” A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fl. 04); boletim de ocorrência (fls. 9/10); auto de exibição e apreensão (fls. 11/12); auto de constatação prévia de substância entorpecente (fls. 16/17); laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 99/101).

2.2. Da autoria.

A autoria de GABRIEL EDUARDO BUENO também está configurada. Chego a esse arremate em razão dos motivos que aponto a seguir.

Vejamos. Em análise à denúncia (fls. 1/2), aos depoimentos (fls. 5/7), ao auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), aos laudos periciais (fls. 99/101) e à prova oral colhida em audiência, infere-se o seguinte panorama: “o denunciado promovia o comércio de entorpecentes no local acima descrito. Ele trazia consigo 14 porções de cocaína e guardava e mantinha em depósito o restante das drogas supracitadas, todas embaladas individualmente e prontas para a venda ilícita, escondidas num terreno existente na Localidade. Naquela oportunidade, ele avistou a aproximação de uma viatura da Guarda Civil e, pressentindo que seria abordado, tentou empreender fuga, mas acabou sendo abordado. Submetido a busca pessoal, com ele foram localizadas 14 porções de cocaína e a quantia de R\$ 174,00 em espécie. Nas proximidades, foram localizados mais 36 microtubos da mesma substância, embalados de forma idêntica aos entorpecentes encontrados com o denunciado. Questionado pelos agentes de segurança, Gabriel confessou informalmente a propriedade das drogas e a prática da traficância. Por conta disso, ele foi preso em flagrante.”

Nesse sentido, a testemunha Ailton, em solo policial (fl. 5), e em juízo relatou que: se encontrava em ronda de rotina pela rua Angelo Sans, quando avistou a pessoa de GABRIEL EDUARDO BUENO, que ao notar a presença da guarnição, saiu correndo pulando em uma horta, no final da rua, ocasião que sofreu uma queda. Que nesse ínterim o mesmo engoliu dois microtubos de cocaína, bem como deixou cair 14 pipetas da mesma droga no chamado KIT. Em busca pessoal foram encontrados ainda a soma de R\$174,00 em moeda corrente. Questionado ele alegou que estava vendendo as drogas

por estar em débito com traficantes. Que no momento do ocorrido, uma denúncia via Central, devidamente registrada no livro denúncia página 141, dava conta que em um terreno próximo de onde Gabriel estava havia mais droga, que seria guardada pelo réu. Em varredura foram encontradas mais 36 porções de cocaína. Sobre estas o réu alegou que nada sabia. O sujeito que estava de bicicleta saiu em sentido oposto ao de Gabriel e não foi alcançado pela guarda.

A testemunha Antonio, em solo policial (fl. 6), e em juízo relatou que: se encontrava em ronda de rotina pela rua Angelo Sans, quando avistou a pessoa de GABRIEL EDUARDO BUENO, ao lado de um ciclista, quando estavam trocando algo entre si. Ao notar a presença da guarnição, saiu correndo pulando em uma horta, no final da rua, ocasião que sofreu uma queda. Que nesse ínterim ele engoliu dois microtubos de cocaína, bem como deixou cair 14 pipetas da mesma droga no chamado KIT. Em busca pessoal foram encontrados ainda a soma de R\$174,00 em moeda corrente. Questionado ele confessou que estava vendendo as drogas por estar em débito com traficantes. Que no momento do ocorrido, uma denúncia via Central, devidamente registrada no livro denúncia página 141, dava conta que Gabriel entrava e saía de um mato em um terreno próximo de onde Gabriel se encontrava, onde localizaram mais droga. Em varredura foram encontradas mais 36 porções de cocaína.

Por sua vez, o acusado GABRIEL EDUARDO BUENO, solo policial (fl. 7), negou a prática do crime. Asseverou que: "se evadiu correndo da guarnição da Guarda Civil, devido ao fato de estar em Livramento Condiciona, e relacionado as drogas que lhe são imputadas que lhe pertenciam, alega que em momento algum portava, ou mantinha guarda das mesmas, e que seria impossível que o guarda o visse jogando drogas ao solo, quando pulou em uma horta. Que desconhece qualquer fato sobre as drogas encontradas no terreno depois de ter sido detido. Sobre o dinheiro alega ser fruto de seu trabalho informal, tendo meios de comprovar a origem.

Em juízo informou que estava trabalhando num açougue e havia recebido um dinheiro em razão do seu trabalho. Saiu do serviço e decidiu comprar uma droga para usar. Chegou no traficante, pediu a droga, o traficante, de bicicleta, se aproximou, quando os guardas chegaram. O traficante saiu andando com sua bicicleta. Não conhecia nenhum dos dois guardas ouvidos. O réu foi no sentido da viatura, quando os guardas questionaram se ele sabia de algum imóvel onde houvesse droga. Respondeu negativamente. Os guardas procuraram no local e localizaram a droga e o levaram na Delegacia de Polícia.

A negativa, todavia, não convence, resta isolada, não encontra lastro probatório mínimo e serve apenas para tentar livrar o réu de uma condenação.

Ora, o depoimento apresentado pelos guardas, somado às circunstâncias nas quais foi flagrado o acusado, denotam seu total envolvimento com o tráfico. Outrossim, diante dos elementos jungidos, não resta possível a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da lei 11.343/06. Colacione-se entendimento doutrinário:

"Assim, 'para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente'. Houve, portanto, adoção do critério de reconhecimento judicial e não o critério da quantificação legal. Caberá ao juiz, dentro desse quadro, avaliar se a droga destinava-se ou não ao consumo pessoal, não se levando em conta apenas a quantidade da droga, mas inúmeros outros fatores. Convém notar que, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, 'a pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza o delito de tráfico de entorpecentes, se existentes outros elementos capazes de orientar a convicção do Julgador, no sentido da ocorrência do referido delito (5ª T., HC 17.384/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ, 3-6-2002)''". (grifos meus) (Fernando Capez - Curso de Direito Penal - vol 4 - Legislação Penal Especial - 7ª edição - Saraiva - 2012, pg. 761).

Destaco que não se pode presumir inverídico ou suspeito o depoimento dos guardas civis, também sujeito ao compromisso de dizer a verdade e às sanções criminais e administrativas, quando não há elemento a afastar a idoneidade das informações transmitidas. Precedentes: TJSP. Apelação nº 0043858-90.2009.8.26.0576. 12ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. BRENO GUIMARÃES, em 05/10/2011; STF. HC 87662 / PE. Rel. Min. CARLOS BRITTO, em 05/09/2006.

Ademais, os elementos probatórios, examinados de forma conjunta, induzem ao pleno reconhecimento do tráfico. Afinal de contas, em poder do acusado foram apreendidos 14 microtubos de cocaína, evidenciando a traficância. Os guardas, ademais, detalharam fatos da ocorrência, como a fuga, a queda, a porção que estava com o réu, o próprio relato do réu, tudo afastar a versão de que pretendiam incriminar falsamente o réu. O próprio réu informou que nada tinha contra os guardas civis. Verifico, portanto, que a versão da parte acusada, quando confrontada com as demais provas, materiais e orais, evidencia, sobremaneira, tratar-se de subterfúgio lançado para elidir os rigores da lei penal. Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória.

Capítulo III – Da dosimetria.

Dado o veredito, estabelecimento, conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção (art. 59 do CP), as sanções aplicáveis.

3.1. Passo a dosar a pena para GABRIEL EDUARDO BUENO.

3.1.1. Primeira fase da dosimetria.

Consiste na fixação da pena-base (art. 68, primeira parte, do CP), atendendo-se às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) que passo a examinar:

Culpabilidade: é o juízo de reprovabilidade entendido pela soma das demais circunstâncias judiciais (REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal. 3. ed. Forense, 2009. p. 406). A esse respeito, não há ponderações além daquelas a serem efetuadas nas demais.

Antecedentes: neste caso, o réu é reincidente (fls. 26/27) as condenações serão usadas para valorar a segunda fase da dosimetria).

Conduta social: representa o comportamento em público ou privado, de modo que não foram trazidos elementos suficientes a merecer apreciação exclusiva nesse quesito.

Personalidade: corresponde ao perfil subjetivo, não havendo aqui, para esta etapa, dados passíveis de valoração restrita a essa circunstância.

Motivos: são as razões da conduta que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Neste ponto, nenhum juízo significativo foi encontrado para esta fase da dosimetria.

Circunstâncias: são dados secundários e que não integram a estrutura do tipo penal, apreciadas desde que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Em concreto, não se verificaram circunstâncias expressivas e que indicassem juízo exclusivo para esta etapa.

Consequências: correspondem ao mal causado e que transcenda ao resultado típico. Neste ponto, não foram configuradas consequências além daquelas decorrentes da própria tipificação penal.

Comportamento da vítima: sendo o caso de delito vago, cujo sujeito passivo é a coletividade, não se levará em conta essa circunstância.

Natureza e quantidade da substância ou do produto (art. 42 da Lei 11.343/06): neste caso, entendo que a quantidade de droga apreendida não é relevante. Considerando-se a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Analizadas as circunstâncias judiciais, registro que o preceito secundário comina a seguinte pena em abstrato: “reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.” (art. 33, “caput” da Lei 11.343/06 – Lei de Drogas). Tendo em conta todas as ponderações listadas, julgo prudente fixar a pena-base no mínimo legal resultando em “05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.”

3.1.2. Segunda fase da dosimetria.

Nesta etapa, avalia-se a presença de eventuais circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) e agravantes (art. 61 e 62), atendendo-se ao art. 68, todos do CP. No caso, verifico que:

Nenhuma das circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) está presente.

É reincidente específico PROCESSO 0000153-59.2018.8.26.063 (tráfico - fl. 26).

Posto isso, majoro a pena em 1/3, resultando em "06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa

3.1.3. Terceira fase da dosimetria.

Nesta etapa, verifica-se a incidência de eventuais causas específicas ou genéricas de aumento e de diminuição, atendendo-se ao art. 68 do CP, além do regime inicial e da possibilidade de substituição ou suspensão condicional.

No caso, nenhuma causa de diminuição está presente, mormente por se tratar de réu reincidente específico.

O dia-multa resta consolidado no mínimo legal, já que inexistem elementos que indiquem renda superior ao piso legal (art. 49, § 1º, do CP).

Em observância aos critérios previstos no art. 59 do CP, já minuciosamente examinados (art. 33, § 3º, do CP), à reincidência específica, e à natureza de reclusão da pena cominada, deverá a privativa de liberdade ter seu cumprimento iniciado em regime fechado.

Em razão de a pena aplicada ser superior a quatro anos, bem como ante a reincidência, descabe substituição por restritiva (art. 44, I e II, do CP) ou sua suspensão condicional (art. 77, caput, do CP). Por fim, considerando o fato de o crime ser vago (sem vítima direta), deixo de fixar valor mínimo para reparação (art. 387, IV, do CPP).

Capítulo IV - Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida contra GABRIEL EDUARDO BUENO (com qualificação à fl. 14), por haver incorrido nas sanções do art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas, bem como para, em cumprimento ao disposto no art. 387 do CPP:

CONDENAR a parte acusada a "06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão", em regime inicial fechado;

CONDENAR a parte acusada ao pagamento de "666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa", fixados cada um deles no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.

O réu respondeu a este processo preso e as circunstâncias fáticas não foram alteradas. Dessa forma, não lhe reconheço o direito de recorrer em liberdade (art. 387, parágrafo único, c/c art. 312, ambos do CPP), já que evidenciada completamente autoria e materialidade, conforme discriminado na fundamentação, havendo risco de que venha novamente a delinquir enquanto não cumpre a pena. Com efeito, o réu é reincidente específico (fls. 26/27 - PROCESSO 0000153-59.2018.8.26.063 - tráfico).

Ademais, estava em livramento condicional (fl. 27), benefício concedido em 23/11/2021, o que não o impediu de voltar a delinquir, a demonstrar que a manutenção de sua prisão mostra-se necessária para garantir a ordem pública.

Expeça-se recomendação, por ofício ou outro meio idôneo de comunicação, ao estabelecimento em que se encontra recolhido, sendo desnecessária a expedição de mandado de prisão (art. 431, §1º, das NCGJ). Transitada em julgado, tome a serventia as seguintes providências:

- a) Comunique-se ao Juízo Eleitoral do local do domicílio da parte condenada sobre a suspensão dos seus direitos políticos (art. 15, III, da CF/88);
- b) Lance-se seu nome no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da CF/88;
- c) Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme art. 105 da LEP e cumram-se as demais normas da E. CGJ;
- d) autorizo a destruição de eventual remanescente de cada substância apreendida;
- e) Declaro o perdimento do dinheiro. Expeça-se o necessário para a reversão em favor do Fundo Nacional Antidrogas do dinheiro apreendido nos autos.
- f) Expeça-se certidão de honorários conforme tabela própria

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Santa Bárbara d'Oeste, 06 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA